

KIMATA KYOKO

lwn.

ZULKARNAIN BIN HASAN BASRI

- RESPONDEN 1

FUJIT MAAYA

- RESPONDEN 2

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Haji Ahmad Zabidi (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Nadzri bin Haji Abdul Rahman (Ahli Panel)

25 Oktober 2024 / 22 Rabiulakhir 1446H

Permohonan No. 2402-A0010-452-0023

(Permohonan Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Tuan Mohammad Azamuddin bin Rosli (Tetuan Muhammad Syarafi & Partners)

Peguam Syarie Responden 1: Tidak diwakili.

Peguam Syarie Responden 2: Tuan Ab Kadir bin Ismail (Tetuan Ab Kadir Ismail)

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

1- Permohonan di hadapan Mahkamah ini adalah berkenaan permohonan oleh Pemohon untuk mendapatkan kebenaran bagi memfailkan notis rayuan di luar tempoh masa yang ditetapkan oleh undang-undang. Pemohon telah terlewat selama

37 hari dalam memfailkan notis rayuan dan kini memohon pelanjutan masa bagi memenuhi keperluan prosedur tersebut.

FAKTA KES

2- Pada 22/12/2023, Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan perintah berkenaan pengesahan nikah luar negara melalui permohonan no. 2301-H0210-133-0056.

3- Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan berhasrat memfailkan notis rayuan.

4- Pada 27/02/2024, Pemohon telah memfailkan permohonan ini untuk mendapatkan kebenaran dari Mahkamah Rayuan Syariah untuk perlanjutan tempoh masa memfailkan notis rayuan.

5- Pemohon sepatutnya memfailkan notis rayuan pada atau sebelum 04/01/2024, walau bagaimanapun Pemohon telah lewat selama 54 hari dari dalam memfailkan notis rayuan. Kelewatan tersebut adalah berdasarkan alasan bahawa:

5.1 Pemohon tidak mengetahui tatacara rayuan.

5.2 Sukar untuk mendapatkan khidmat Peguam Syarie di Malaysia memandangkan Pemohon tinggal dan menetap di Osaka, Jepun.

6- Responden 1 tidak bersetuju dengan permohonan Pemohon dan mohon mahkamah menolak permohonan ini kerana gagal menunjukkan merit rayuan yang boleh mengubah keputusan

ISU

6- Isu yang berbangkit ialah sama ada Pemohon telah memenuhi faktor-faktor atau keadaan khas yang diperlukan bagi mendapatkan pelanjutan tempoh masa.

ANALISIS DAN DAPATAN MAHKAMAH

7- Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (ETMMSS) berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa yang memperuntukkan bahawa:–

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

8- Peruntukkan tersebut memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini demi keadilan pihak-pihak yang terlibat. Walau bagaimanapun kuasa budi bicara tersebut tidaklah boleh digunakan sewenang-wenangnya oleh Mahkamah ini melainkan terdapat keadaan khas yang boleh dipertimbangkan sebagaimana yang telah jelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes **Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)** serta

kes Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1).

9- Merujuk kepada Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, kami mendapati Pemohon telah lewat bertindak selama 54 hari selepas tempoh masa yang diperuntukkan bagi memfailkan rayuan tamat.

10- Pemohon memberikan alasan utama bagi kelewatan tersebut adalah kerana beliau tidak mengetahui tatacara rayuan yang sepatutnya diikuti, serta menghadapi kesukaran dalam mendapatkan khidmat Peguam Syarie di Malaysia. Faktor tambahan yang dinyatakan oleh Pemohon adalah kerana beliau tinggal dan menetap di Osaka, Jepun, yang menyukarkan komunikasi dan urusan dengan pihak berkaitan di Malaysia.

11- Isu yang timbul untuk diputuskan oleh Mahkamah adalah sama ada alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon merupakan sebab-sebab yang munasabah untuk Mahkamah memberikan perlanjutan masa bagi memfailkan Notis Rayuan, walaupun telah berlaku kelewatan yang ketara selama 54 hari.

12- Kami telah menimbangkan alasan yang diberikan oleh Pemohon berdasarkan fakta-fakta berikut:

12.1 Tidak tahu Tatacara Rayuan

Pemohon menyatakan bahawa beliau tidak mengetahui tatacara yang betul untuk memfailkan rayuan. Walau bagaimanapun, ketidaktahuan mengenai prosedur mahkamah biasanya tidak diterima sebagai alasan yang kukuh, melainkan terdapat keadaan luar biasa yang menyebabkan

Pemohon benar-benar tidak dapat mengetahui atau mendapatkan panduan mengenai prosedur tersebut.

12.2 Kesukaran mendapatkan khidmat peguam syarie.

Pemohon menjelaskan bahawa kesukaran mendapatkan khidmat Peguam Syarie di Malaysia telah melambatkan tindakan beliau. Mahkamah mengambil maklum bahawa ini merupakan cabaran yang boleh dipertimbangkan dengan sewajarnya, lebih-lebih lagi memandangkan Pemohon tinggal di luar negara, yang sememangnya menyukarkan beliau untuk mengakses bantuan guaman.

12.3 Lokasi Pemohon di luar negara

Pemohon menetap di Osaka, Jepun, yang mana jarak dan perbezaan waktu mungkin memberi kesan terhadap urusan perundangan yang perlu diselesaikan dengan segera. Walaupun teknologi komunikasi moden boleh membantu dalam mengatasi cabaran jarak, Mahkamah mengakui bahawa permasalahan ini masih boleh menyebabkan kelewatan.

13- Kami telah merujuk kepada prinsip umum bahawa permohonan perlanjutan masa akan diberikan jika mahkamah berpuas hati bahawa terdapat alasan yang munasabah dan wajar yang menyebabkan kelewatan. Dalam kes-kes yang melibatkan rayuan, mahkamah juga perlu memastikan bahawa pihak yang memohon tidak cuai dalam bertindak dan telah melakukan segala usaha untuk memfailkan rayuan dalam tempoh yang ditetapkan.

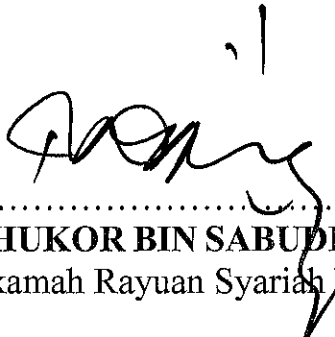
14- Setelah mempertimbangkan keseluruhan alasan dan faktor yang dikemukakan, Mahkamah memutuskan bahawa Pemohon telah menunjukkan sebab-sebab yang munasabah bagi kelewatan tersebut. Kesukaran mendapatkan khid

KEPUTUSAN

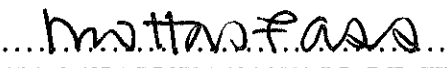
SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan Hujah Pemohon dan Responden, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- 1) Permohonan Pemohon DITERIMA.
- 2) Pemohon diperintahkan memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman ini.

Dibaca dan ditandatangani oleh;

- 
1.
YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

- 
2.
YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
- 
3.
YA DATUK HAJI MOHD NADZRI BIN HAJI ABDUL RAHMAN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor